

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 59/2535

นายเหม่งอ จุหวัดิ

โจทก์

นางหยาดฝน จุหวัดิหรือแก้วกล้า

จำเลย

นายเหม่ง จุหวัดิ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 102 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้เพิกถอนคืนการให้ที่ดินพิพาทให้จำเลยและบริวาร
ออกไปจากที่ดิน น.ส.3 ก. ทะเบียนเลขที่ 3146 เลขที่ดิน 65 ตำบลหนอง
สาหร่าย(วังไทร) อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา และส่งมอบที่ดินคืนให้โจทก์
และห้ามจำเลยเกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้จำเลยไปจดทะเบียนสิทธิที่ดินตาม
น.ส.ก.ทะเบียนเลขที่ 3146 เลขที่ดิน 65 ตำบลหนองสาหร่าย(วังไทร)อำเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คืนให้แก่โจทก์ณ สำนักงานที่ดินอำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ถ้าไม่ไป ให้โจทก์ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนา
แทนจำเลย

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 100,99)

คำสั่ง

ตามคำร้องเป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ ไว้ในระหว่างฎีกา เห็นว่ามีเหตุสมควร จึงห้ามมิให้จำเลยทำ นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาล ชันตันแจ้งคำสั่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

ตามคำร้องเป็นการขอให้สั่งคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ ไว้ในระหว่างฎีกา เห็นว่ามีเหตุสมควร จึงห้ามมิให้จำเลยทำ นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ให้ศาล ชันตันแจ้งคำสั่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต-มงคล สระฐาน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>